

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

פ/25/3431

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – מסירת מידע למניעת פגיעה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 20 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹ בסעיף 20 –

(1) בסעיף קטן (א)(2) אחרי "המוסד הרפואי" יבוא "רשות או";

(2) אחרי סעיף קטן (א)(4) יבוא:

"(4א) לדעת המטפל מתקיים אחד מאלה:

(1) קיים חשש לפגיעה משמעותית בקטין או בחסר ישע, בין

שהוא המטופל ובין שהוא אדם אחר, או בבגיר שאינו המטופל ומסירת המידע דרושה לשם מניעת הפגיעה כאמור.

(2) עלול להיגרם נזק חמור לשלומו הגופני או הנפשי של

מטופל בגיר שאינו חסר ישע, ובלבד שטרם העברת המידע יידע

המטפל את המטופל על כוונתו למסור את המידע אלא אם סבר

המטפל כי היידוע עלול לגרום למטופל נזק חמור, כאמור";

(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא –

"(ד) מסירת מידע לפי סעיף קטן (א)(4א) תהיה לאחד או יותר מאלה,

לפי העניין: משטרת ישראל; עובד סוציאלי לחוק, לפי העניין; מנהל

לשכת הרווחה ברשות המקומית בתחומה מתגורר האדם אודותיו

נמסר המידע; מנהל מוסד חינוך כהגדרתו בחוק חינוך חובה,

התש"ט–1949, לפי העניין; הרשות לשיקום האסיר; רופא, פסיכולוג או

עובד סוציאלי המטפל באדם אחר, לפי העניין; גורם ציבורי אחר

שייקבע בצו.

(ה) המנהל הכללי ייקבע נהלים לעניין העברת מידע לפי סעיף קטן

(א)(4א)."

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ו, עמ' 382.

דברי הסבר

סעיף 1 (1)

סעיף 20(א)(2) לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק) קובע כי "מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר בכל אחד מאלה: חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי", מוצע להוסיף לסעיף את האפשרות למסור מידע גם כאשר קיימת "רשות" לעשות כן, כך שפיסקה (2) בסעיף תיקרא: " חלה על המטפל או על המוסד הרפואי רשות או חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי"; נוסח דומה מצוי כיום בסעיף 8(5) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, הקובע כי " מידע על אדם שהגיע לעובד סוציאלי במסגרת מקצועו, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא באחת מאלה: ... קיימת בחוק חובה או רשות לגילוי המידע או לאיסוף המידע". תיקון זה לחוק משלים את הוספת סעיף 20(א)(4), וכן יתן משנה תוקף וחוזק למצבים בהם כבר היום ניתן להסתמך על הוראות עקיפות כדי למסור מידע, אך זאת תוך הישענות על פרשנות או על סכות לדרוש מידע שאין בצידה חובת דיווח או חובת מסירת מידע מפורשות, כגון ההגנות מפני תביעה שבסעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או במסגרת פרשנות לחובה החלה על כל אזרח למנוע פשע, מכוח סעיף 262 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. תיקון זה יאפשר ודאות משפטית טובה יותר שתאפשר למטפלים להסתמך עליה, בהפעלת שיקול דעתם. דומה שהגיעה השעה לעגן באמירה ברורה בחוק פרקטיקות נוהגות, שהן ראויות ונכונות מבחינה אנושית וציבורית, הנשענות כיום על פרשנות בלבד. הטלת חובת דיווח היא כלי נוקשה ומרחיק לכת, וזו חלה בעיקר במקרים בהם כבר אירע מקרה העבירה או הפגיעה. יש לתת למטפלים כלי רך יותר, המוכפף לשיקול דעתם המקצועי, בעזרתו יוכלו לשתף במידע גורמים מתאימים היכולים לנסות ולמנוע את הפגיעה, בעוד מועד, ולא רק לדווח עליה בדיעבד.

סעיף 1(2)

מוצע כי בנוסף לתיקון האמור, יתוספו בסעיף 20(א) לחוק שני מצבים בהם ניתן למטפל שיקול דעת האם למסור מידע רפואי לאחר, וזאת במקרים הבאים: (1) אם עולה אצלו חשש שתיגרם פגיעה משמעותית בקטין או בחסר ישע, בין שהנפגע הפוטנציאלי הוא המטופל עצמו, ובין שהוא אדם אחר, וכן במקרה בו הנפגע הפוטנציאלי הוא בגיר שאינו המטופל, ולדעתו של אותו מטפל, מסירת המידע על ידו לגורם מתאים, העשוי להיות מוסמך ומסוגל לפעול בנדון - דרושה לשם מניעת אותה פגיעה; (2) אם לדעת המטפל עלול להיגרם נזק חמור (גופני או נפשי) למטופל שלו, שהוא בגיר אך אינו חסר ישע. בטרם מסירת מידע לאחר במצב זה על המטפל ליידע את המטופל (שאודותיו ימסר המידע) על כוונתו למסור את המידע, אלא אם הוא סבור שעצם יידועו של המטופל בכוונה למסור את המידע, עלולה לגרום נזק חמור לאותו מטופל.

סעיף 1(3)

מוצע כי לאחר סעיף 20(ג) לחוק תתוסף הוראה המפרטת למי ניתן למסור מידע לפי סעיף קטן (א4) החדש. הגורמים להם ניתן יהיה למסור מידע לעניין זה יהיו מגוון של גורמי טיפול ואכיפה, אשר לפי המלצות הצוותים שעסקו בנושא במשרדים השונים, הם גורמים העשויים להיות אפקטיביים במניעת פגיעות במצבים שבגינם מוצע לתקן את החוק כאמור. גוים אלה הם מוסדות רווחה, חינוך, שיקום,

אכיפת חוק וכן גורמי טיפול רפואי אחרים המטפלים במי שעלולים להיפגע. יודגש כי אלה אינם כלולים כיום בסעיף 20(א)(3) לחוק כיוון שאינם מטפלים באותו מטופל שאודותיו המידע, אלא באדם אחר (העשוי להיות קטין, חסר ישע או בגיר). מוצע לקבוע כי מנכ"ל משרד הבריאות יגדיר כללים להעברת מידע לעניין סעיף קטן (4א) האמור.

נוסח הצעת החוק מבוסס על תזכיר חוק זכויות החולה (תיקון) (מסירת מידע למניעת פגיעה), התשע"ט–2018 (פורסם ביום 8 באוקטובר 2020).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך (פ/3430/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)